

1501704-71.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... para a prática do crime de tráfico de drogas, porque as drogas estavam acondicionadas no seu interior (fls. 8/11, 12/14 e 17/22), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexos de instrumentalidade entre elas e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501704-71.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2204576/2021 - 04º D.P. MAUA, 19315794 - 04º D.P. MAUA, 828/21/206 - 04º D.P. MAUA, 828/2021 - 04º D.P. MAUA, 2204576 - 04º D.P. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME APARECIDO CONCEIÇÃO GREGÓRIO

Data da Audiência:

23/08/2022

Réu Preso

Em 23 de agosto de 2022 às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em

tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu Guilherme Aparecido Conceição Gregório. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas comuns Severino de Moraes e Douglas Anderson Dias. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. GUILHERME APARECIDO CONCEIÇÃO GREGORIO, qualificado às fls. 5/6 e 24, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 29, do Código Penal, porque, no dia 29 de julho de 2021, por volta das 15h:00min, na Rua Antônio Pereira Nunes, nº 1, Jd. Zaira, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustado e com unidade de desígnio com dois indivíduos não identificados, para fins de tráfico, trazia com eles, para entrega a consumo de terceiros, 19 invólucros plásticos contendo 10,8 gramas de cocaína (Item 1); 4 invólucros plásticos contendo 2,8 gramas de Tetrahydrocannabinol, conhecido por maconha, na forma de haxixe (Item 2); 40 microtubos plásticos tipo Eppendorf contendo 25,6 gramas de cocaína, na forma de crack (Item 3); 61 invólucros plásticos contendo 13,4 gramas de cocaína, na forma de crack (Item 4); 18 frascos plásticos contendo 8,3 gramas de Tetrahydrocannabinol, conhecido por maconha (Item 5); 63 invólucros plásticos contendo 138,6 gramas de Tetrahydrocannabinol, conhecido por maconha (Item 6); 6 segmentos de papel amarelo contendo ADB-Butinaca, conhecido como LSD; 7 comprimidos contendo Metanfetamina, conhecido por Ecstasy; 15 frascos contendo 75 mililitros de Tricloroetileno e Cloreto de Metileno/Diclorometano, substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/14, laudo de constatação de fls. 17/22 e laudos toxicológicos de fls. 99/116 (fls. 125/126). Foi concedido ao acusado os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 60/62). A denúncia foi oferecida (fls. 124). O réu foi notificado por edital (fls. 155) e apresentou defesa preliminar (fls. 165). A denúncia foi recebida (fls. 171). O réu foi citado por edital (fls. 173/174). O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, sendo decretada a prisão preventiva (fls. 189/191). O réu foi preso (fls. 204/206), e foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 210/214). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Douglas Anderson Dias (gravação audiovisual) e Severino de Moraes (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Guilherme Aparecido Conceição Gregório (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Douglas Anderson Dias (fls. 3) e Severino de Moraes (fls. 4), o réu Guilherme Aparecido Conceição Gregório (fls. 5/6) e a testemunha Willian da Silva Delfino Junior (fls. 7). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do

réu Guilherme, em debates, requereu a improcedência da ação o a desclassificação do crime do artigo 37 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Auto de exibição e apreensão (fls. 12/14). Laudo de constatação provisória (fls. 17/22 e 110/114). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 99/100, 101/106, 107/109, 110/114 e 115/16 e 117/118). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 117/118). Folha de antecedentes (fls. 47/49, 130/133, 153 e 175/176) e certidão (fls. 50/51). II - Fundamentação. A ação penal é improcedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 12/14), laudo de constatação provisória (fls. 17/22), exame químico toxicológico definitivo (fls. 99/116), laudo de exame de corpo de delito (fls. 117/118) e pela prova oral colhida em juízo. Contudo, a autoria não restou comprovada. Em juízo, a testemunha Douglas Anderson Dias disse que: a) me recordo da ocorrência do dia 29 de julho de 2021, envolvendo o Guilherme; b) eu e o meu colega fomos ao local dos fatos, que é conhecido por tráfico de drogas; c) eu entrei por uma extremidade e o meu parceiro por outra; d) o réu nos viu e gritou polícia, polícia; d) os dois que conseguiram fugir eram responsável pela venda e o Guilherme era olheiro; e) o Willian disse que era usuário; f) na laje onde os dois pularam foi encontrado entorpecentes, entre 230 porções de cocaína, crack, maconha e lança-perfume; f) o réu tinha uma porção de maconha; g) não me recordo se foi feito campana antes; h) ele disse para a autoridade policial que era o primeiro dia que trabalhava e ganharia R\$ 80,00; i) eu não me recordo se foi feita campana, então não posso dizer se ele revistou alguma pessoa; j) o meu colega chegou para o lado do acusado; k) não conhecia o acusado antes; l) quando os dois saíram correndo, o colega viu eles deixarem um estojo cair e era possível ver um sacola amarelo em cima da laje onde eles pularam, que ficava abaixo do nível da rua; m) em cima da laje também havia R\$ 150,00 e poucos reais; n) o réu não tinha drogas e não foi visto vender drogas, ele exercia a função de olheiro; o) o Severino tem as mesmas informações que eu, só que numa perspectiva diferente (gravação audiovisual e fls. 3). A testemunha Severino de Moraes, sob o crivo do contraditório, disse que: a) me recordo da ocorrência do dia 29 de julho de 2021, envolvendo o acusado; b) esse local onde foi abordado o réu é conhecido como flagrante de entorpecentes por já termos feito outro flagrante lá; c) como somos conhecidos na comunidade, deixamos a viatura há 50 metros e entramos por vielas separadas; d) o Guilherme me viu e gritou polícia, polícia; e) eu detive o Guilherme; e) haviam três indivíduos que correram e um deles dispensaram uma pochete vermelha e correram, um destes indivíduos dispensaram uma pochete vermelha com drogas e dinheiro; f) com o Guilherme nada foi encontrado e com o William uma porção de maconha; g) na laje onde os dois indivíduos correram foi encontrada uma sacola com mais drogas e dinheiro; h) não foi feita campana; h) não foi visto o réu pedir para levantar a camisa de ninguém, ele abordar outras pessoas, porque não foi feita campana; i) eu conhecia de passar e ver ele, mas não o conhecia de abordagens anteriores; j) tinha aproximadamente 200 invólucros de maconha, cocaína, crack, ecstasy e lança-perfume, e R\$ 100,00 e poucos reais (gravação audiovisual e fls. 4). Por fim, o réu Guilherme Aparecido Conceição Gregorio, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) eu não estava com as drogas; b) eu somente estava de passagem ir para a casa da minha mãe, os policiais correram e eu não corri, porque não devia mais nada; c) eles me levaram para a Delegacia e me obrigaram a assumir que eu era o campana, senão eles iriam jogar as drogas mim; d) eu não gritei polícia, polícia, eu não gritei nada, continuei andando normal (gravação audiovisual e fls. 5/6). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 12/14), laudo de constatação provisória (fls. 17/22), exame químico toxicológico definitivo (fls. 99/116), laudo de exame de corpo de delito (fls. 117/118), como também pelos depoimentos das testemunhas Douglas Anderson Dias (gravação audiovisual e fls. 3) e Severino de Moraes (gravação

audiovisual e fls. 4), e pela autodefesa do réu Guilherme Aparecido Conceição Gregorio (gravação audiovisual e fls. 5/6), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais civis foram até o local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de drogas, viram o réu Guilherme, que gritou polícia, polícia, ou sujou, dois indivíduos correram e dispensaram um estojo vermelho, que continha parte das substâncias entorpecentes, e em uma laje em que estes dois indivíduos teriam corrido, foi encontrada uma sacola amarela com mais drogas, que totalizaram 19 porções de cocaína, pesando 10,8g; 4 porções de haxixe, pesando 2,8g; 40 eppendorfs de crack, pesando 25,6g; 61 porções de crack, pesando 13,4g; 18 porções de maconha, pesando 8,3g; 63 porções de maconha, pesando 138,6g; 6 porções de ecstasy; 15 frascos contendo 75 mililitros de Tricloroetileno e Cloreto de Metileno/Diclorometano, além da quantia de R\$ 155,00, espalhadas pelo local por onde os dois indivíduos se evadiram. Não há provas de que o réu exercia a função de olheiro, porque não foi feita campana, na qual seria possível ver ele abordar e revistar as pessoas. O simples fato de ele supostamente ter gritado, nem se sabe se polícia, polícia, como as testemunhas depuseram judicialmente (gravação audiovisual), ou se "sujou", como elas disseram na fase extrajudicial (fls. 3/4), é prova suficiente para condenar uma pessoa por tráfico de drogas. Outrossim, como dito, as testemunhas são contraditórias até o que o réu teria gritado se polícia (gravação audiovisual) ou se sujou (fls. 3/4). Por fim, o réu se retratou em juízo (gravação audiovisual e fls. 5/6). Desta maneira, as provas são frágeis para condena-lo. A sacola e o estojo (fls. 12/14) foram utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, porque as drogas estavam acondicionadas no seu interior (fls. 8/11, 12/14 e 17/22), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexo de instrumentalidade entre elas e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que o objeto seja destruído, devido ao seu valor irrisório, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei nº 11.343/2006. Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 12/14), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 12/14, 17/22 e 99/116). III - Decisão. Em razão do exposto, ABSOLVO o réu GUILHERME APARECIDO CONCEIÇÃO GREGÓRIO (R.G. nº 54.449.710/SP - filho de Danilo Rodrigues Gregório e Valquíria Aparecida da Conceição - fls. 5/6 e 24), da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por insuficiência de provas para a sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor. Após o trânsito em julgado: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição do objetos apreendido; b) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; c) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; d) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."A defesa e o réu manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença para a defesa. Intime-se pessoalmente o Ministério Público, nos termos da lei." NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia

impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.